LA PROVINCIA

CONCEPTO

- Entidad local con personalidad jurídica propia y división territorial del Estado para el cumplimiento de sus actividades (Art. 141 CE)



ELEMENTOS

- TERRITORIO: está determinado por la suma de los territorios de los municipios que la integran. La alteración de los límites provinciales requiere Ley Orgánica.
- POBLACIÓN: está determinada por la suma de las poblaciones de los municipios que la integran.
- ORGANIZACIÓN: la organización y gobierno de la provincia corresponde a las Diputaciones u otras de carácter representativo.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

1. El/la Presidente/a los/las Vicepresidentes/as, la Junta de Gobierno y el Pleno (en todas las Diputaciones)
2. Órganos de estudio, informe o consulta de los asuntos que decide el Pleno, y llevan el seguimiento de la gestión del Presidente/a, la Junta de Gobierno y los Diputados/as-Delegados: Comisiones Informativas (en todas las Diputaciones)
3. Órganos complementarios que establecerán y regularán las propias Diputaciones.

- **ÓRGANOS**
  - El/la Presidente/a de la Diputación: puede ser candidato/a cualquier Diputado/a provincial. Es elegido/a en primera votación por mayoría absoluta y en la segunda por simple. La moción de censura contra el mismo se rige por las mismas normas que la del Alcalde/Alcaldesa. La cuestión de confianza se vincula a la aprobación de los presupuestos anuales, al reglamento orgánico o al plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.
  - Los/as Vicepresidentes/as: libremente designados/as por el Presidente/a entre los miembros de la Junta de Gobierno.
  - Junta de Gobierno: integrada por el/la Presidente/a y un número de Diputados/as no superior al tercio del número legal de los mismos/as, nombrados/as y separados/as libremente por el/la Presidente/a.
  - Comisiones Informativas: tendrán la composición que establezca el Reglamento Orgánico de la Diputación (todos los grupos políticos deben tener un miembro en las mismas)

LA PROVINCIA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

- Número de Diputados:

  - Hasta 500.000 residentes.....25 Diputados/as
  - De 500.000 a 1.000.000.....27 Diputados/as
  - De 1.00.001 a 3.500.000.....31 Diputados/as
  - De 3.500.001 en adelante.....51 Diputados/as

- **ELECCIONES**
  - Celebradas las elecciones municipales, los/las Concejales electos eligen entre ellos/ellas a los/las Diputados/as Provinciales.
  - Circunscripción electoral → el Partido Judicial:

    - Todos los partidos tendrán al menos un Diputado/a.
    - Ningún partido puede tener más de tes quintos del número de Diputados/as.

REGÍMENES PROVINCIALES

En las Islas, los órganos de gobierno y administración son los Cabildos (Canarias) y los Consejos (Baleares), que se rigen por las mismas normas que las Diputaciones Provinciales.

En las CCAA uniprovinciales, el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma tiene a la vez el carácter de corporación local en sustitución de la Diputación

En los territorios históricos Vascos: cada provincia tiene una Junta General cuyos miembros son elegidos/as por sufragio y, una Diputación Foral elegida por los miembros de la correspondiente Junta General.

COMPETENCIAS PROVINCIALES

- Asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios; prestación de servicios de carácter supramunicipal y supracomarcal; coordinación de los servicios municipales; en general el fomento y administración de los intereses peculiares de la provincia.